

Súd: Krajský súd Trnava
Spisová značka: 21Cob/41/2011
Identifikačné číslo súdneho spisu: 2508210924
Dátum vydania rozhodnutia: 25. 10. 2011
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Róbert Foltán
ECLI: ECLI:SK:KSTT:2011:2508210924.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Róberta Foltána a sudcov JUDr. Boženy Husárovej a JUDr. Pavla Lacza v právnej veci žalobcu Premier Consulting, spol. s r.o., Františkánov 3, Komárno, zastúpeného advokátom Mgr. Marcelom Moravčíkom, M. Gorkého 21, Lučenec proti žalovanému I. D. L. D., G. XXX/XX, D., zastúpenému advokátom JUDr. Petrom Peružekom, Cintorínska 1, Hlohovec, o zaplatenie 1.185,02 eur s príslušenstvom a zmluvnej pokuty, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Piešťany č.k. 10Cb/39/2009-66 zo dňa 29.6.2010 jednohlasne t a k t o

r o z h o d o l :

Odvolací súd m e n í napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa v časti rozhodnutia o náhrade trov konania tak, že žalovaný je p o v i n ť zaplatiť žalobcovi na trovách prvostupňového konania 530,82 eur do troch dní po právoplatnosti tohoto rozhodnutia k rukám zastupujúceho advokáta JUDr. Marcela Moravčíka.

Vo zvyšnej odvolaní napadnutej časti odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa p o t v r d z u j e .

Žalobcovi sa náhrada trov odvolacieho konania nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca sa v konaní domáhal voči žalovanému zaplatenia 1.185,02 eur ako ceny diela realizovaného na základe zmluvy o dielo č. BJ-280607-1 zo dňa 28.6.2007. Poukazoval na to, že predmet diela - žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov ES v rámci programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 riadne vyhotovil a v súlade s dohodou obsiahnutou v bode 4.6. zmluvy žalovanému odoslal dňa 28.4.2008 kuriérskou službou. Ako príslušenstvo pohľadávky vyfaktúrovanej faktúrou č. 11080368 žiadal priznať úroky z omeškania vo výške 14,25 % od 7.2.2008 ako dňa nasledujúceho po dni splatnosti ceny diela podľa bodu 5.1.1. zmluvy a súčasne žiadal zaviazat žalovaného k povinnosti zaplatiť mu zmluvnú pokutu dojednanú v bode 6.1. zmluvy vo výške 0,1 % z dlžnej sumy denne od 7.2.2008.

Žalovaný žiadal návrh zamietnuť. Namietal, že dielo mu bolo doručené dňa 29.4.2008, kedy sa nachádzal v zahraničí, pričom žiadosť bolo potrebné predložiť Pôdohospodárskej platobnej agentúre najneskôr 30.4.2008. Má za to, že správanie sa žalobcu je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku a nepožíva právnu ochranu nakoľko podľa preberacieho protokolu potvrdzujúceho vypracovanie žiadosti bola žiadosť s prílohami pripravená už 16.4.2008 a žalobca mu ju napriek tomu doručil až 29.4.2008. t.j. deň pred uplynutím lehoty na jej podanie. Navyše považuje zmluvu o dielo za neplatnú nakoľko jej súčasťou nebola plná moc J. I. konajúcej za žalobcu, hoci tento doklad podľa obsahu zmluvy mal byť ako príloha jej neoddeliteľnou súčasťou.

Okresný súd v Piešťanoch rozsudkom zo dňa 29.6.2010 žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 1.185,02 eur spolu so zmluvnou pokutou vo výške 0,05 % denne zo sumy 1.185,02 eur a s úrokom z omeškania vo výške 14,25 % ročne od 17.2.2008 do zaplatenia, všetko do 15 dní. Vo zvyšku súd žalobu zamietol a žalobcovi priznal právo na náhradu trov konania v celkovej výške 802,31 eur. Súčasne rozhodol o vrátení súdneho poplatku vo výške 155,55 eur žalobcovi a o zrušení uznesenia zo dňa 13.1.2009 o poplatkovej povinnosti žalovaného.

Podľa odôvodnenia rozhodnutia vo veci samej súd na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že návrh bol podaný dôvodne. Podľa jeho záverov je nepochybné, že medzi žalobcom a žalovaným bola platne uzatvorená zmluva o dielo. Za žalobcu ako zhotoviteľa zmluvu podpisovala na to splnomocnená osoba na základe osobitného plnomocenstva, Mgr. J. I., ktorá bola uvedená i na prvej strane predmetnej zmluvy. Súd sa zaoberal tvrdením žalovaného, že zmluva o dielo je neplatná, lebo ako neoddeliteľnú súčasť svojej zmluvy o dielo nemá plnomocenstvo pre Mgr. J. I.. Súd bral do úvahy skutočnosť, že 1/ žalobca doložil do spisu zmluvu o dielo i s príslušným plnomocenstvom, 2/ žalobca vyhotovoval dielo podľa podmienok dohodnutých v zmluve, teda i keby nebola plná moc súčasťou zmluvy o dielo, tým, že v zmysle jej obsahu konal, akceptoval podpísanie zmluvy Mgr. J. I., 3/ samotný žalovaný podľa jeho vlastného tvrdenia komunikoval s Mgr. J. I., pričom toto jeho konanie si súd vyhodnotil, že tiež akceptoval, že práve táto osoba je oprávnená zastupovať žalobcu pri plnení obsahu medzi nimi dohodnutej zmluvy o dielo. Na základe týchto skutočností súd zhodnotil, že zmluva o dielo č. BJ-280607-1 zo dňa 28.6.2007 je platná. Tvrdenie žalovaného, že predmetná zmluva je neplatná práve z dôvodu, že on nemá k dispozícii ako jej súčasť vyššie uvedenú plnú moc, považuje súd len za obranu. Z vykonaného dokazovania mal súd jednoznačne preukázané, že žalobca si so žalovaným dohodli, že žalobca vyhotoví a odovzdá dielo odporcovi najneskôr 1 deň pred uplynutím lehoty uvedenej vo výzve na predkladanie žiadosti, pričom posledný deň lehoty vo výzve bol uvedený dátumom 30.4.2008. Zmluvné strany si dohodli, že žalobca môže dielo doručiť buď jeho odovzdaním žalovanému na osobnom stretnutí (pri spísaní preberacieho protokolu) alebo podaním na poštovú či kuriérsku prepravu. Súd mal preukázané, že žalobca dal dielo na kuriérsku prepravu 28.4.2008, čím si splnil povinnosť vykonať a odovzdať dielo. Na druhej strane sa žalovaný zaviazal v zmluve o dielo (čl. 5) zaplatiť žalobcovi do 5 dní od zverejnenia výzvy (výzva bola zverejnená dňa 1.2.2008) prvú časť odmeny vo výške 35.700 Sk vrátane DPH, na ktorú sumu žalobca vystavil i faktúru č. 11080368 zo dňa 28.4.2008 (splatná 28.4.2008). Súd mal preukázané, že žalovaný si tento záväzok nesplnil nie len že do 5 dní od dňa 1.2.2008 (v čase určenom v zmluve), ale ani na základe faktúry č. 11080368 zo dňa 28.4.2008. Keďže prvá časť odmeny sa viaže na zverejnenie výzvy Poľnohospodárskej platobnej agentúry, žalobca sa oprávnenne domáha plnenia istiny a preto i súd zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 1.185,02 eur. Súd bral pritom do úvahy i tú skutočnosť, že žalovaný dielo neodovzdal príslušnej organizácii. Súd prihliadal na to, že pokiaľ mal žalovaný vedomosť, že bude koncom apríla 2008 odcestovaný, mal si zabezpečiť splnomocnenie na úkony potrebné s dispozíciou s dielom resp. mal požiadať žalobcu, aby zabezpečil sám plnú moc potrebnú na disponovanie s dielom a odovzdanie ho príslušnej organizácii. Tvrdenie žalovaného, že telefonoval pracovníčke žalobcu (Mgr. J. I.) ohľadom svojho cestovania mimo sídla ale nič nezmenilo na dohodnutom obsahu zmluvy o dielo. Práve naopak odporca mal vedomosť, že koncom apríla 2008 bude odcestovaný a mal možnosť si zabezpečiť (niekoho splnomocniť), aby ho zastupoval pri prevzatí diela a s jeho dispozíciou súc si určite vedomý dôsledkov včasného neodovzdanie diela na príslušnú inštitúciu.

Súd mal ďalej preukázané, že zmluvné strany si v zmluve o dielo platne dohodli zmluvnú pokutu, lebo jednoznačne určili povinnosť, ktorá mala byť zmluvnou pokutou zabezpečená a i percentuálnym vyjadrením určili jej výšku. Dohodli si ju vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania so zaplatením čo i len časti ktorejkoľvek platby odmeny. 0,1 % denný úrok zo sumy 1.185,02 eur predstavuje ročne 432,53 eur. Žalovaný žiadal použiť pri výške zmluvnej pokuty moderačné právo a výšku zmluvnej pokuty znížiť vzhľadom na jej celkovú výšku pri počítaní 0,1 % denne za obdobie roka 2008. Súd na návrh žalovaného v zmysle § 301 Obchodného zákonníka využil moderačné právo, ktorého účelom bolo znížiť zmluvnú pokutu z dôvodu, že v tomto konkrétnom prípade chcel takto zabrániť celkom neadekvátnym majetkovým dôsledkom, lebo neprimerane vysoká zmluvná pokuta (po prepočítaní na konkrétnu sumu: 432,53 eur) by mohla viesť k neprimeranému zisku vo vzťahu k majetkovej ujme na strane žalobcu (získal by plnenie, pričom žalovaný nezískal žiadne finančné prostriedky z eurofondov a práve za tým účelom si dal vyhotoviť dielo žalobcom) a k neprimeranému hospodárskemu poškodeniu žalovaného. Súd zvážil všetky okolnosti tohto prípadu a ním prispôbil svoje rozhodnutie v časti výšky zmluvnej pokuty tak, že ju priznal žalobcovi v sume 0,05 % denne z istiny, t.j. znížil ju na 1/2-icu. Z vecného

hľadiska súd pri aplikácii moderačného práva posudzoval primeranosť zmluvnej pokuty vzhľadom na kritérium hodnoty zabezpečenej povinnosti a význam zabezpečenej povinnosti (ZSP 18/1999). Teda na jednej strane bola povinnosť žalovaného zaplatiť 30.000 Sk + 19 % DPH do 5 dní od zverejnenia výzvy a na druhej strane bola povinnosť vyhotoviť dielo. Vyhotovené dielo malo slúžiť pre žalovaného na získanie finančných dotácií z eurofondov (v tom spočíva kritérium významu diela), pričom dielo na príslušný orgán nepredložil a preto žiadne prostriedky ani nezískal. Súd pri posudzovaní výšky zmluvnej pokuty prihliadal na to, že táto sa viazala na nesplnenie si platovej povinnosti, t.j. sa viazala len na povinnosť jednej zmluvnej strany. Súd vychádzajúc z rozsudku NS SR sp.zn. 4Obdo 4/99 (ZSP 56/2000) a rozsudku NS ČR sp.zn. 29Cdo 359/2007 prihliadal na to, že skutočnosť dojednania zmluvnej pokuty pre prípad porušenia povinnosti len jednou zmluvnou stranou neznamená, že takáto dohoda odporuje zásadám poctivého obchodného styku.

Keďže mal súd preukázané, že žalovaný bol v omeškaní so splnením peňažného záväzku a žalobca sa domáha i platenia úroku z omeškania z istiny v zmysle § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka v správnej výške 14,25 % (10 % + 4,25 %), súd uložil žalovanému povinnosť platiť i úroky z omeškania v tejto zákonnej výške.

Súd priznal žalobcovi zmluvnú pokutu len vo výške 0,05 % na miesto požadovanej 0,1 % denne a preto i vo zvyšku návrh zamietol.

Proti tomuto rozsudku podal žalovaný v zákonnej lehote odvolanie, ktorým sa domáhal zmeny rozhodnutia súdu prvého stupňa tak, aby bol návrh v časti uplatneného nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty zamietnutý v celom rozsahu. Rovnako ako v konaní pred súdom prvého stupňa namietal, že v zmluve absentuje plnomocenstvo osoby konajúcej za žalobcu, ktorú skutočnosť žalobca nevyvrátil a súd ju nesprávne vyhodnotil. Písomná zmluva o dielo preto nebola platne uzavretá a nakoľko zmluvnú pokutu je možné dojsť iba písomne, bola dojednaná iba ústna zmluva bez zmluvnej pokuty. Neplatnosť zmluvy nasvedčuje aj to, že žalobca vystavil faktúru a nežiadal tak splnenie záväzku podľa písomnej zmluvy, ale žiadal zaplatiť cenu diela v termíne uvedenom vo faktúre. Do omeškania sa tak mohol dostať najskôr po 28.4.2008, nie od 17.2.2008. Dojednanie o zmluvnej pokute jednostranne navrhol žalobca, žalovaný nemohol text zmluvy upravovať, ani si voči žalobcovi uplatňovať zmluvnú pokutu, naviac bol limitovaný aj v prípade uplatnenia škody, to je taktiež v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku. Poukazoval tiež na to, že zmluvná pokuta má predstavovať formu paušalizovanej náhrady škody, pričom plnenie žalovaného bolo zabezpečené aj úrokmi z omeškania a ku žiadnej škode na strane žalobcu nedošlo, čo sa nedá uviesť o žalovanom, ktorému mohli byť priznané prostriedky Európskej únie vo výške minimálne 66.000,- eur.

Žalobca vo svojom písomnom vyjadrení k odvolaniu navrhol rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti potvrdiť a podaním doručeným súdu dňa 19.11.2010 vzal návrh v časti o zaplatenie istiny 1.185,02 eur s uplatneným úrokom z omeškania, ako aj v časti priznaných trov konania vo výške súdneho poplatku 148,95 eur, späť vzhľadom na úhrady vykonané žalovaným dňa 10.8.2010 (148,95 eur) a 12.8.2010 (1.603,71 eur).

Odvolací súd prejednal vec podľa § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania, preskúmal rozhodnutie súdu prvého stupňa v rozsahu jeho napadnutia odvolaním a po oboznámení sa s obsahom spisového materiálu dospel k záveru o nedôvodnosti odvolania žalovaného.

Súd prvého stupňa vykonal vo veci dokazovanie v dostatočnom rozsahu a vykonané dôkazy vyhodnotil logicky a vecne správne pričom sa v odôvodnení svojho rozhodnutia vysporiadal s celým rozsahom argumentácie žalovaného. Správne sa vysporiadal s námietkou žalovaného týkajúcou sa neplatnosti zmluvy o dielo z dôvodu absencie plnomocenstva za žalobcu konajúcej B. I., keď prihliadal na skutočnosť, že existencia jej udelenej plnej moci v čase uzavretia zmluvy bola v konaní preukázaná. Samotné neodovzdanie plnej moci žalovanému ako prílohy zmluvy neplatnosť zmluvy podľa žiadneho zákonného ustanovenia nespôsobuje, rovnako ako skutočnosť, že účastníci obchodno-záväzkového vzťahu v rámci zmluvnej voľnosti v obsahu zmluvy možnosť dojednania zmluvnej pokuty využili iba v súvislosti so zabezpečením záväzku žalovaného uhradiť včas cenu diela.

Za dôvodnú z hľadiska počiatku omeškania nie je možné považovať argumentáciu žalovaného, podľa ktorej sa do omeškania mohol dostať až nesplnením termínu úhrady ceny diela uvedeného na faktúre žalobcu. Fakturácia ceny diela účastníkmi dohodnutá nebola, žalobca ju vykonal nad rámec zmluvy, faktúra však nezakladá nový záväzok a nenahrádza určitý záväzok obsiahnutý v zmluve - uhradiť dohodnutú odmenu do 5 dní od zverejnenia výzvy.

Zmluvná pokuta a úrok z omeškania sú svojou podstatou a charakterom odlišné právne inštitúty, pričom zákon ich súčasné uplatnenie v prípade porušenia zmluvných platobných povinností nevylučuje a nárok na zmluvnú pokutu ani nepodmieňuje reálnym vznikom škody. V ustanovení § 301 Obch. zák. dáva súdu možnosť znížiť neprimerane vysokú zmluvnú pokutu, ktorú možnosť súd prvého stupňa v danom prípade bez podrobnejšieho zdôvodnenia využil, avšak v neprospech žalobcu, ktorý odvolanie proti rozhodnutiu nepodal.

Odvolací súd sa z vyššie uvádzaných dôvodov s rozhodnutím súdu prvého stupňa o priznaní nároku na zmluvnú pokutu stotožnil a preto ho podľa § 219 ods. 1 a 2 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

Vzhľadom na skutočnosť, že v odvolaní nenapadnutej časti (o povinnosti žalovaného zaplatiť 1.185,02 eur so 14,25 % úrokom z omeškania) rozsudok súdu prvého stupňa nadobudol právoplatnosť skôr, ako žalobca pristúpil k čiastočnému späťvzatiu návrhu, súd k tomuto podaniu v zmysle § 208 O.s.p. nemohol prihliadať.

Odvolanie účastníka voči rozhodnutiu vo veci samej sa vzťahuje na súvisiace rozhodnutie o náhrade trov konania, preto odvolací súd preskúmal rozhodnutie súdu prvého stupňa v tejto časti a dospel k záveru o jeho nesprávnosti.

Súd prvého stupňa napriek čiastočnému zamietnutiu žaloby aplikoval pri rozhodnutí ustanovenie § 142 ods. 1 O.s.p. - upravujúce nárok účastníka, ktorý mal vo veci plný úspech, miesto správneho ustanovenia § 142 ods. 2 O.s.p. a súčasne výšku trov právneho zastúpenia žalobcu určil z hodnoty predmetu konania nezahŕňajúcej uplatnený nárok na zmluvnú pokutu (nejde o príslušenstvo pohľadávky) vyčíslený žalobcom ku dňu začatia konania sumou 8.996,40 Sk = 298,63 eur, hoci sám žalobca svoje trovy konania správne vyčíslil v podaní na čl. 79 spisového materiálu sumou 849,72 eur (4 úkony právnej pomoci s tarifnou odmenou 71,37 eur, DPH 54,24 eur, paušálne náhrady 2x 6,31 eur, 2x 7,21 eur, cestovné 136,44 eur, strata času 144,24 eur, DPH 53,33 eur, súdny poplatok 148,95 eur). Výsledkom konania, vychádzajúc z jeho predmetu vo výške 1.483,65 eur (1.185,02+298,63), je úspech žalobcu v rozsahu 90 % a úspech žalovaného v rozsahu 10 %. Žalobcovi preto ako v konaní v prevažnej časti úspešnému účastníkovi patrí podľa § 142 ods. 2 O.s.p. náhrada trov konania v rozsahu rozdielu úspešnosti účastníkov, predstavujúceho 80 % z celkových trov 849,72 eur, t.j. 679,77 eur, po odpočítaní sumy 148,95 eur uhradenej žalovaným po vyhlásení rozhodnutia súdu prvého stupňa 530,82 eur.

Odvolací súd preto podľa § 220 O.s.p. rozhodnutie súdu prvého stupňa o náhrade trov konania zmenil tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto rozsudku.

O trovách odvolacieho konania rozhodol súd s poukazom na skutočnosť, že v tomto konaní úspešný žalobca si nárok na ich náhradu v zmysle § 151 O.s.p. neuplatnil (uplatnil si nárok na odmenu za úkon - čiastočné späťvzatie návrhu, ktorý vzhľadom na jeho vykonanie po právoplatnosti súvisiacej časti rozhodnutia bolo potrebné považovať za neúčelný).

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.